

Metsä oli kaikkien, kunnes joku merkitsi sen

Kaskeaminen oli Suomen tärkein viljelytapa neljänsadan vuoden ajan, ja siitä on kirjoitettu paljon. Mutta kun aineistoksi ottaa käräjäpöytäkirjat eikä mitään muuta, kaski näyttäytyy toisena asiana kuin kansallisromanttisissa kuvauksissa: se on omistusriita. Kysymys ei ollut siitä, miten metsä poltetaan, vaan siitä, kenelle se kuului ennen kuin se poltettiin — ja kuka ehti merkitä sen ensin.



Eero Järnefelt maalasi *Raatajat rahanalaiset* kesällä 1893 Väisälänmäellä. Etualan tytön mallina oli talon piika

Johanna Kokkonen. Järnefelt lisäsi hänen kasvoilleen nokea, teki hiuksista hapsottavat ja maalasi vatsan nälän ja pettuleivän turvottamaksi — vaikka Kokkosella ei niin ollut. Tunnetuin kaskikuva on osittain lavastettu.

Eero Järnefelt: Raatajat rahanalaiset / Kaski, 1893. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen. CC0.

Jääsken, Rannan ja Äyräpään käräjillä käsiteltiin vuonna 1643 riitaa kaskimaasta. Ala oli puolentoista tynnyrin kylvön kokoinen, ja se sijaitsi Aatulan kylän ulkomaalla, jakamattomassa metsässä.

Riitaa oli kolmen miehen kesken. Toisella puolella Kukko, toisella Mårten Lukka ja Mårten Frantsinen. Pöytäkirja kertoo, mistä riita syntyi, ja tekee sen yhdellä lauseella, joka on tämän jutun ydin:

Molemmat osapuolet olivat ennalta pyältäneet ja merkinneet itselleen metsän kas-
ketakseen sen omaisuudekseen.

Ruotsiksi: *i förtydth blekadh och märkt sigh skoghen att swidia till egendom.*

Kaksi miestä oli siis kulkenut samassa metsässä, kumpikin omalla kirveellään, ja
lyönyt puihin merkit. Kumpikin oli merkinnyt saman metsän itselleen. Kumpikin
oli tullut kärejille sillä varmuudella, että se oli nyt hänen.

Oikeus ratkaisi asian rakennuskaaren neljännen luvun nojalla. Se ei ratkaissut sitä,
kumpi oli merkinnyt ensin. Se jakoi kaskimaan puoliksi: Kukko sai puolet, Lukka ja
Frantsinen toisen puolen.

Tästä kannattaa aloittaa, koska tässä on kaikki mitä kaskesta on tuomiokirjassa. On
metsä, joka ei kuulu kenellekään. On kirves ja merkki. On kaksi miestä, jotka tekivät
saman asian yhtä aikaa. Ja on oikeus, joka ei sano kumpi oli oikeassa vaan jakaa.

Mitä kaskeaminen oli

Kaskeaminen on metsän kiertoviljelyä polttamalla. Puusto kaadetaan, annetaan kui-
vua, poltetaan, ja tuhkaan kylvetään vilja. Polttaminen vapauttaa maaperän ravin-
teet kasvien käyttöön, ja sato on hyvissä oloissa suuri. Havumetsään tehty kaski
saattoi tuottaa jopa kymmenkertaisesti pellosta saatuun satoon verrattuna.

Menetelmä oli kiertelevä. Ravinteet kuluivat muutamassa sadossa loppuun, maa jä-
tettiin metsittymään, ja viljely siirtyi toisaalle. Kaskikierto vaati siksi paljon maata
— enemmän kuin yksikään talo omisti.

Päätyyppejä oli kaksi. Huuhtakaski tehtiin luonnontilaiseen havumetsään ja tuot-
ti eniten; tavallinen kaski tehtiin nuoreen lehtimetsään ja oli vanhempi tekniikka.
Huuhta oli se, joka mahdollisti asutuksen leviämisen: uuden ajan alussa huuhta-
kaskien kertaviljely koskemattomissa havumetsissä työnsi suomalaisen asutuksen
Kymijoen ja Päijänteen itäpuolelle.

Mittakaava oli suuri. Vielä 1700-luvulla Savon pääviljelymenetelmä oli kaski, ja kas-
kikylvöjä oli noin nelinkertaisesti peltokylvöihin verrattuna.

Tämä on se kuva, jonka kirjallisuus antaa, ja se pitää paikkansa. Mutta se kertoo,
mitä metsässä tehtiin. Se ei kerro, kenen metsässä.

Miksi kaski päättyi kärejille

Vastaus on yhdessä sanassa: yhteisomistus.

Kaskimetsä ei ollut kenenkään pelto. Se oli kylän ulkomaata, jakamatonta metsää
— pöytäkirjoissa *oskift skogh, samfält, utmark*. Sitä ei ollut mitattu eikä merkitty kart-
taan. Sen käyttöoikeus syntyi tekemällä.

Ja siitä seurasi kaikki. Jos metsä on yhteinen mutta kaski on yhden miehen työtä, jon-

kun on ratkaistava, milloin työ muuttuu oikeudeksi. Se on oikeudellinen kysymys, ja siksi siitä on kaksikymmentäneljätuhatta sivua tuomiokirjaa.

Luku on mitattu. Kun Kansallisarkiston koneluetusta tuomiokirja-aineistosta hakee kaskeamisen ruotsinkielisen sanaston — *swedie, swediande, swedieland, swidia, swedjande* ja niiden muunnokset — osumia tulee **24 534 sivulta**.

Miten metsä vallattiin

Kansanperinteen ja kotiseutukirjallisuuden mukaan kasken sai vallata merkitsemällä reunapuut, ja työt oli aloitettava kolmen vuoden kuluessa. Tämä on juuri sellainen väite, joka helposti jää elämään lähteettömänä.

Tuomiokirja vahvistaa sen sanatarkasti, ja aikaisemmin kuin odottaisi.

Käkisalmen lääni, 1625

Lassi Jääskeläinen haastoi Elias Erttenoffin käräjiin siitä, että tämä oli tullut hänen työnsä ja kaatanut kaskimaan.

Elias vastasi, että hän oli ollut ensin. Hän sanoi hakanneensa ja **pyältäneensä jakamattomassa metsässä** — *huggit och blekat i oskiffen skogh* — joka ei kuulunut kenellekään ja oli autiona, ja käräjillä todistettiin sen olevan niin.

Lautakunta ratkaisi: Lassi saa sen osan, joka on häntä lähinnä, ja Elias toisen kaskikappaleen.

Jääski, 1643

Sama asetelma, tarkempi sanamuoto, ja lakiviite. Molemmat olivat pyältäneet ja merkinneet metsän itselleen *att swidia till egendom* — kasketakseen sen omaisuudekseen. Oikeus jakoi maan puoliksi rakennuskaaren neljännen luvun nojalla.

Mitä näistä opitaan

Kolme asiaa, ja ne ovat kaikki tarkennuksia siihen, mitä kirjallisuudessa sanotaan.

Ensinnäkin käytäntö on todennettu. Se ei ole kansanperinnettä vaan oikeuden pöytäkirjaa, kahdesti, kahdessa eri tuomiokunnassa, vuosina 1625 ja 1643. Merkitsemistä koskevia sivuja on aineistossa 476.

Toiseksi merkitseminen ei luonut yksinoikeutta. Kumpikin tapaus ratkaistiin jakamalla. Merkki ei siis ollut omistuskirja vaan väite — ja kun kaksi väitettä oli yhtä vahvaa, oikeus puolitti. Se on olennainen ero siihen, miten asia yleensä esitetään.

Kolmanneksi riidan kohteena oli työ, ei maa. Vuoden 1625 jutussa Lassi sanoo, että Elias tuli *hänen työnsä*. Metsä ei ollut kummankaan; kaadettu metsä oli sen, joka oli kaatanut.

Pykälikkö: sana, jota kirjuri ei kääntänyt

Käräjäpöytäkirjat kirjoitettiin ruotsiksi, ja kirjuri käänsi kaiken. Paitsi silloin, kun ruotsissa ei ollut vastinetta.

Merkitylle kaskimetsälle ei ollut. Ruotsin sana *blekanskog* — pyälletty metsä — ei riittänyt, ja pöytäkirjoissa sen perässä kulkee suomenkielinen sana kaavalla, joka toistuu vuodesta toiseen:

blekanskog, eller så här i landet kallad Pykällickö

Glossi esiintyy aineistossa yhdeksän kertaa vuosien 1745 ja 1750 välillä, kirjoitusasuina *Pykelickö, Pykaliko, Rykeliko, Pykällickö*. Vuoden 1748 muoto sanoo asian suoraan: *Blekad skog eller så här i landet kallad Pykaliko*.

Ja kaskisivuilla löytyy muutakin samaa. Pien-Savon käräjillä 1689 selvitettiin, oliko kaski tehty laitumelle vai *uthi Wäll marck el:r Syänmaa; som här kallas* — sydänmaalle. Kajaanin vapaaherrakunnassa 1651 rajapyykki lyötiin tienristeykseen, *en wägaskillnat, på finska Tienhaara*. Pien-Savossa 1689 arviopöytäkirja on *som elliest på finska kallas arfwokiria*.

Näissä on kielihistoriaa, jota ei tarvitse arvailla. Ne ovat päivättyjä ja paikannettuja esiintymiä suomen sanoista ruotsalaisessa asiakirjassa, ja ne ovat siellä siksi, että kirjuri piti sanaa välttämättömänä.

Mistä riideltiin

Kun kaskisivut lukee läpi, riidat asettuvat muutamaan toistuvaan tyyppiin.

Kuka ehti ensin

Yleisin. Kaksi miestä on merkinnyt saman metsän, tai toinen on kaatanut sen minkä toinen oli merkinnyt. Ratkaisu on tyypillisesti jako tai työkorvaus.

Porvoon ja Hollolan käräjillä 1670 mies oli kolme vuotta aiemmin raivannut ja kylvänyt kaskimaan, jonka toinen sanoi kaataneensa. Tuomio: kylväjän on maksettava vastapuolelle työkorvaus neljä kuparitaalaria — ja sen lisäksi sakkoa kolme markkaa *åverkanista*, haaskauksesta.

Toisen maalla

Jääsken käräjillä 1667 Simon Löyläinen sakotettiin kolmeen markkaan *åverkanista* Jöran Käskistä vastaan ja määrättiin maksamaan tälle maanvuokra haaskatusta maasta *hyvien miesten arvion mukaan*.

Samoilla käräjillä toinen mies oli kaatanut metsää kaskeksi kuivalle ja kelvolliselle laitumelle. Hän tarjoutui luopumaan riitamaasta mutta perui sitten tarjouksen; hänet tuomittiin neljäkymmenen markan *wälde*-sakkoon ja luopumaan maasta toi-

neen sille, jolle se kuului.

Ja joskus muutamasta seipästä

Kaikki riidat eivät olleet kaskimaista. Jotkut olivat aidoista.

Savon käräjillä 1643 Hans Tolvainen haastoi Märten Matinpojan lesken siitä, että tämä oli vienyt hänen kaskiaitansa.

Leski vastasi kolmiosaisesti. Hänen renkinsä olivat ottaneet aidan hänen tietämättään. Se oli *vain muutama seiväs*. Eikä hän ollut koskaan käyttänyt sitä miksikään — vaan oli tehnyt sen kiusallaan.

Oikeus tuomitsi lesken. Mutta perusteluun kirjattiin myös huomio kantajasta: *effter han så krakelfft är* — koska hän on niin riitaisa.

Tolvainen voitti juttunsa ja sai samassa lauseessa kuulla, millaisena häntä pidettiin.

Rajan yli

Ja kolmas tyyppi, joka on itäinen erikoisuus. Jääskessä 1667 käsiteltiin kaskimaata, joka oli *olofligen huggit* — luvottomasti hakattu — ja joka sijaitsi **rajan toisella puolella**. Asianosaista pyydettiin saapumaan tälle puolelle vastaamaan laillisesti.

Kaskeaminen ei siis pysähtynyt valtakunnan rajaan, ja käräjät joutui ratkaisemaan, mitä tehdä miehelle, joka oli polttanut kaskensa väärään valtakuntaan.

Luvattomuutta koskevaa sanastoa on kaskisivuilla 1 451, sakkosanastoa 2 983.

Tuli, joka karkasi

Kaskenpoltto oli tulen sytyttämistä metsään kesäkuussa. Se meni joskus väärin, ja siitä syntyi oma juttutyypkinsä: kaskea ja tulipaloa koskevia sivuja on aineistossa 1 861.

Mutta kiinnostavampi on se, mitä tehtiin **ennen** kuin tuli karkasi.

Pohjanmaan tuomiokunnassa 1668 Matts Jöransson oli kaatanut niittyalan itselleen ja aikoi polttaa sen. Naapuri Jacob pelkäsi: jos Mattsin annetaan tehdä niin, heidän **tervaspuunsa** vahingoittuvat ja turmeltuvat, eikä Matts kykenisi niitä korvaamaan.

Lautakunta todisti asian oikeaksi, ja oikeus antoi kiellon. Mattsia kiellettiin neljäkymmenen markan sakon uhalla polttamasta kaskimaataan, kunnes toiset olivat hakanneet ja kuljettaneet pois tervaspuunsa.

Tässä on koko myöhempi kiista pienoiskoossa: kaski vastaan puu raaka-aineena. Vuosi on 1668.

Kirjallisuudessa tämä ristiriita ajoitetaan 1700-luvulle, jolloin kaskeaminen oli jo jyrkästi ajan henkeä vastaan, koska metsää haluttiin säästää teollisuuden raaka-aineeksi

ja sahoille. Käräjillä se ratkaistiin sata vuotta aiemmin — mutta ei kruunun eikä metsäasetuksen nojalla, vaan naapurin taloudellisen edun ja vahingonvaaran perusteella.

Kaskea ja tervaa tai sahaa koskevia yhteisiä sivuja on 670.

Miten kaski tehtiin

Tuomiokirja ei ole maatalousopas. Se kertoo työstä vain silloin, kun työstä riideltiin — mutta koska riideltiin usein, työvaiheet ovat luettavissa.

Kaskisivuilla kaatamista koskevaa sanastoa on 5 988 sivulla, kylvöä 3 661, korjuuta 1 333, polttamista 1 327 ja aitaamista 789.

Ja järjestys näkyy yksittäisissä jutuissa, koska riita pakotti oikeuden selvittämään, kuka teki mitäkin ja missä järjestyksessä.



Sama vuosi kuin Järnefeltin maalauksessa, eri kuva. Neljä naista vierittää palavia runkoja pitkillä kangilla Enossa. Viero oli se työvaihe, jossa kaadettu ja kuivunut puusto poltettiin tasaisesti — ja se oli naisten työtä siinä missä miestenkin.

I. K. Inha: Kaskenviertäjiä Enossa, 1893. Tuottaja K. E. Ståhlberg. Museovirasto, Historian kuvakokoelma. CC BY 4.0.

Ensin kaadetaan

Jääsken käräjillä 1665 riita ratkaistiin kysymällä yksi kysymys: *kumpi teistä kaatoi kaskea ensin riitamaalle?*

Vastaus: Mikko kaatoi ensin, mutta Värttöi esti häntä jatkamasta — ja Värttöi **poltti ja kylvi** sen sitten itse.

Siinä on koko ketju yhdessä lauseessa, ja siinä on myös se, miksi kaadon ajankohta oli oikeudellisesti ratkaiseva. Kaato oli se teko, joka loi oikeuden. Poltto ja kylvä olivat vain seurausta.

Sitten poltetaan — ja siitä tuli onnettomuuksia

Kaadettu kaski jätettiin kuivumaan ja poltettiin kesällä. Se on aineiston vaarallisin työvaihe, ja käräjille tulivat ne kerrat, jolloin tuli ei pysynyt.

Hollolan käräjillä 1653 Thomas Paavonpoika valitti, että ratsutilallinen Mårten Martinpoika oli kesällä päästänyt tulen irti **omalta luvalliselta kaskimaaltaan**, ja tuli oli polttanut heidän *kaadetun kaskimaansa* sekä joukon aitoja.

Huomaa, mitä paloi. Ei valmista kaskea vaan **kaadettu mutta vielä polttamaton** — toisin sanoen vuoden työ, joka odotti omaa polttoaan. Mårten kielsi, mutta kaikki hänen naapurinsa todistivat häntä vastaan, ja lautakunta arvioi vahingon.

Jääskessä 1660 tuli tuli ulos Lapakon kaskesta ja poltti Michel Thomanpojan kaskiaumat, noin kahden tynnyrin kylvön verran. Mies kävi katsomassa ja arvioi vahingon. Ja tuomion peruste on tässä poikkeuksellinen: sakko oli kaksikymmentä taalaria **kuninkaallisen paloasetuksen** nojalla, jonka 24. kohtaan viitataan.

Metsäasetusta ei siis sovellettu kaskeen, mutta paloasetusta sovellettiin. Tuli oli valtakunnan asia, metsä ei.

Sitten kylvetään

Kylvö kertoo, mitä kaskesta haettiin.

Yleisin on ruis. Jääskessä 1665 riitamaalle kasvanut ruissato arvioitiin kahden miehen toimesta laillisella määräyksellä **viideksitoista tynnyriksi ruista**.

Mutta se ei ollut ainoa. Jääskessä 1662 vuokralainen oli kylvänyt kaskensa **kauralla**, ja riita koski sitä, oliko hänellä siihen lupa — sillä maanomistaja otti vuosisadosta kolmanneksen.

Ja Porvoossa 1654 yksi riidan kohteista oli **nauriskaski**, *Rofwa Swedie*, jonka oli kaatanut Jöran Antinpojan vaimo.

Ylä-Satakunnassa 1658 takavarikoitiin riitamaan sadosta 24 kapanalan ruis ja tynnyrin kylvä, ja riidan kohteena oli kaksikymmentä kapanalaa maata.

Kaski oli siis ruista, kauraa ja naurista — ja mitat ilmaistiin kylvönä, eivät pinta-alana. Maan koko kerrottiin sanomalla, paljonko siihen menee siementä.

Ja välineistä riideltiin siinä missä maastakin. Ylä-Satakunnassa 1658 Michel Grelsipoika tuomittiin oman tunnustuksensa perusteella palauttamaan Anders Sigfredinpojalle kaskiterä — pöytäkirjan sana on *Swedie bleggia* — tai kolme kuparitaalaria. Hän oli lainannut sen ja vienyt sen lagmannin pajaan. Tuomion loppu on hyvä: *ja*

saakoon tavaransa takaisin se, joka on sen hukannut.



Kaskea kaadetaan ja polttopuiksi eroteltuja runkoja läjätään kuormakasoihin. Kuva on vuodelta 1935 — yli sata vuotta sen jälkeen, kun kaski katosi käräjäpöytäkirjoista.

Auvo Hirsjärvi: Kaskea kaadetaan Suojärven Huttulassa, 1935. Museovirasto. CC BY 4.0.

Aidataan, tai vastataan

Kaski oli aidattava, ja aita ratkaisi vastuun.

Käkisalmissa 1657 Lars Toropainen määrättiin maksamaan puolitoista tynnyriä kau-raa ja puoli tynnyriä ohraa siitä, mitä hänen hevosensa olivat syöneet toisen kaskes-ta. Perustelu on kaksiosainen ja se on sama kuin karhujutuissa: vahinko oli arvioitu, ja **aita oli ollut kunnossa**. Kun aita on kunnossa, eläimen omistaja vastaa.

Ja kun aita ei ole kunnossa, vastuu kääntyy.

Piikkiön ja Halikon käräjillä 1684 Kärkelän kylän miehet valittivat korkeasti Michel Jaakonpojasta: hänen hevosensa laiduntavat väkivalloin koko kylän niityt, ja edelli-senä kesänä ne olivat turmelleet kylän kaskimaan. Vahinko arvioitiin puoleentoista tynnyriin ohraa.

Michelin puolustus oli kolmiosainen, ja jokainen kohta on kelvollinen.

Ensinnäkin: Kärkelän miehet eivät itse pidä laillista aita niittyjensä ympärillä. Toi-seksi: metsä, joka rajoittuu heidän maihinsa, ulottuu **yli peninkulman verran, eikä**

sitä voi millään aidata. Ja kolmanneksi: hänen hevosensa eivät ole olleet kaskimaal-la lainkaan.

Kolmanteen kohtaan kantajilla ei ollut todistajaa.

Ketkä tekivät

Tämä on kysymys, johon tuomiokirja vastaa kahdella tavalla: mainitsemalla tekijän nimeltä ja mainitsematta.

Kaskisivuilla isäntää tarkoittava sanasto esiintyy 10 614 kertaa, vaimoa 3 367, lapsia 2 242, torppareita ja loisia 2 587, renkejä 741 ja piikoja 520.

Nämä luvut eivät kerro työnjaosta vaan siitä, kuka oli oikeudessa asianosainen. Isäntä vastasi talostaan, joten hän on pöytäkirjassa.

Mutta yksittäiset kohdat paljastavat tekijän. Porvoossa 1654 nauriskasken oli kaa-tanut **Jöran Antinpojan vaimo**. Porvoossa 1670 todistaja kertoo nähneensä miesten menneen metsään kaskea hakkaamaan, ja veljistä yksi oli jäänyt kotiin *köysiä kiertä-mään* ja tuli perässä.

Ja Käkisalmissa 1657 metsään lähti kokonainen perhe: isä, kolme poikaa nimeltä mainittuna, ja vastapuolella toinen perhe — ja siitä päivästä tuli henkirikos.

Kaski oli koko talon työ, ja pöytäkirja näyttää sen silloin kun jotain menee pieleen.

Ja mitä sadosta jäi tekijälle

Tämä on kaskityön talouden ydin, ja se toistuu kolmena lukuna.

Kun kaski oli tehty toisen maalle, maanomistaja sai osuuden. Jääskessä 1662 osuus oli **kolmasosa** vuosisadosta. Jääskessä 1664 kotipellon kaskista maksettiin **puolet** ja metsäkaskista **joka kolmas lyhde**. Ja Pielisjärvellä kirkkoherran osuus oli *joka kolmaskymmenes lyhde* — kymmenykset.

Työ oli siis aina jonkin arvoista, vaikka maa ei ollut tekijän. Ja osuusluvusta näkee, kuinka paljon: kotipellolla maa oli puolet arvosta, metsässä kolmasosa.

Tuli

Kaskenpoltto oli tulen sytyttämistä metsään kesällä. Se meni joskus väärin, ja silloin siitä tuli käräjäasia.

Kaskea ja tulta koskevia sivuja on aineistossa **1 378**. Ne ovat painottuneet 1740- ja 1760-luvuille, ja alueellisesti kärjessä ovat Pien-Savo, Karjala ja Raasepori.

Ja tässä on se, mitä olen artikkelissa tähän asti väittänyt väärin.

Metsäasetus löytyi — mutta vain tulesta

Kirjoitin aiemmin, etteivät kuninkaalliset metsäasetukset näy kaskiratkaisuissa. Se pitää paikkansa niin kauan kuin puhutaan siitä, kuka sai kasketa ja missä.

Tulen kohdalla se ei pidä paikkaansa lainkaan.

Jääsken käräjillä 1660-luvulla tuomioiden perässä lukee kerta toisensa jälkeen sama viittaus:

Effter Kongl. Skogzordningz 24. punct

Kuninkaallisen metsäasetuksen 24. kohta. Se on se pykälä, jolla karannutta tulta rangaistiin, ja se esiintyy aineistossa toistuvasti vuosikymmenten ajan.

Kaskeaminen ei siis ollut käräjillä metsänsuojeluasialla — mutta **tuli oli**. Valtakunta ei säädellyt sitä, poltettiinkö metsä. Se sääтели sitä, pysyikö tuli siinä metsässä, joka oli tarkoitus polttaa.

Kaava

Tulijutuilla on kaava, ja se on niin vakiintunut, että sen voi kirjoittaa auki.

Yksi. Tuli tuli ulos jonkun kaskesta ja poltti toisen maata. Ala ilmaistaan kylvönä: kahden tynnyrin, kuuden tynnyrin, neljän tynnyrin kylvön verran.

Kaksi. Nimetty mies kävi katsomassa ja arvioi vahingon — *besedt och värderat* — ja todisti siitä käräjillä.

Kolme. Vastaaja myönsi tulen tulleen omastaan mutta väitti sen tapahtuneen tahattomasti: *af wåda, emot hans willia*.

Neljä. Oikeus sakotti ja määräsi täyden korvauksen *efter främmande Mäns värdering* — vieraiden miesten arvion mukaan. Arvioijat eivät siis saaneet olla kummankaan puolen väkeä.

Esimerkki Jääskestä 1665: viisi vuotta aiemmin tuli oli päässyt irti Matz Leinon kaskesta ja polttanut luutnantin vuokraamaa maata kuuden tynnyrin kylvön verran. Christer Lembiainen oli katsonut ja arvioinut sen. Leino ei voinut kieltää vaan vetosi siihen, että tuli oli päässyt irti vastoin hänen tahtoaan ja vahingossa — ja hänet oli useasti haastettu asiasta muttei ollut saapunut. Sakko kaksikymmentä markkaa ja täysi korvaus.

Vahinko vai huolimattomuus

Oikeus erotti kaksi asiaa toisistaan, ja ero näkyy sakon suuruudessa ja korvauksen osuudessa.

Jos tuli pääsi irti *af wåda*, vahingossa, seurasi sakko ja korvaus.

Jos se pääsi irti *af skötslöshet*, huolimattomuudesta, seuraus oli ankarampi — mutta

ei aina sillä tavalla kuin luulisi.

Jääski 1665, Anders Brui: todettiin, että tuli oli päässyt irti huolimattomuudesta. Sakko kaksikymmentä ja **koko vahinko** korvattavaksi kaikille maanomistajille.

Jääski 1665, Lars Wanhainen: sama nimike, sakko kaksikymmentä — mutta korvattavaksi **puolet** vahingosta, kuusitoista kuparitaalaria. Perusteluun on kirjattu huomautus, joka kertoo, miksi: *täällä maan puolella sellaisten kaskitulien kanssa ollaan kauttaaltaan huolimattomia.*

Kun kaikki ovat huolimattomia, yksi ei vastaa kaikesta.

Ja se, mikä painoi eniten: hälyttikö hän

Jääsken käräjillä 1664 ratkaisun perustelu ei koske sitä, miten tuli pääsi irti. Se koskee sitä, mitä mies teki sen jälkeen.

Olof ei ollut tulen karattua **lähettänyt sanaa naapureilleen** eikä sille, jonka metsää se poltti.

Tuomio: hänen on annettava Petterille yhtä hyvää metsää omalta maaltaan vieraiden miesten arvion mukaan, ja sakkoa yhdeksän markkaa — rakennuskaaren 38. luvun nojalla.

Korvaus ei siis ollut rahaa vaan **metsää**. Poltetun metsän tilalle annettiin omasta metsästä yhtä hyvä pala. Se on kaskitalouden logiikkaa puhtaimmillaan: metsä oli pääomaa, ja pääoma korvattiin pääomalla.



Kaskenpolttoa Suojärven Moiseinvaaralla. Juuri tästä syntyivät ne oikeusjutut, joissa tuli ei pysynyt siinä metsässä, joka oli tarkoitus polttaa.

Toivo Immanuel Itkonen: Kaskenpolttoa Suojärven Moiseinvaaralla, 1934. Museovirasto. CC BY 4.0.

Mies joka yritti sammuttaa takillaan

Pien-Savon käräjillä 1702 vastaaja kertoi oman versionsa, ja se on aineiston inhimillisin tulikuvaus.

Hän oli lauantaina sammuttanut tulen **omalla takillaan** ennen kuin lähti kaskimaalta pois. Sunnuntaina hän ei päässyt paikalle. Maanantaina iltapäivällä hän meni koko talonväkensä kanssa sammuttamaan, mutta tuli oli silloin jo levinnyt niin laajalle, etteivät he ehtineet tukahduttaa sitä.

Hän sanoi, ettei tiedä miten tuli pääsi irti.

Käräjillä osapuolille julistettiin kuninkaallinen metsäpaloja koskeva asetus ja ilmoitettiin, että he voivat viedä valituksensa hovioikeuteen.

Ja kerran tuli teki hyvää

Karjalan tuomiokunnan käräjillä 1731 Waris Mardikainen ja Mutanen olivat polttaneet kaskensa ja vartioineet niitä neljä päivää. Vaaraa ei ollut ollut.

Sitten kesän kova helle sai tulen pääsemään irti — se oli *piiloutunut maahan*, eikä kukaan osannut sitä aavistaa.

Naapurit todistivat oikeudessa. Ja heidän todistuksensa on se, mikä tekee tästä ju-

tusta erilaisen: metsäpalo ei ollut tehnyt mitään vahinkoa, vaan oli ollut heille päinvastoin **eduksi**, koska he olivat sen ansiosta saaneet kylvää siihen ruista samana vuonna — sillä kesän jatkuva sade oli estänyt heitä polttamasta omia kaskiaan.

Molemmat vapautettiin.

Kesä oli siis niin märkä, ettei kaskea saanut palamaan, ja niin kuuma, että toisen kaski karkasi maan alla. Ja naapurit kiittivät.

Mitä tuli kertoo koko jutusta

Kolme asiaa.

Valtakunta kiinnostui tulesta mutta ei metsästä. Metsäasetuksen 24. kohta on kas-
kiaineiston yleisin kuninkaallinen viittaus, ja se koskee karannutta tulta. Se, poltet-
tiinko metsä, oli kylän asia. Se, paloiko koko metsä, oli kruunun.

Vahinko arvioitiin aina ulkopuolisilla. Kaava *efter främmande Mäns wärdering* tois-
tuu kymmenissä ratkaisuisa. Se on riippumattomuusvaatimus, ja se on kirjattu 1660-
luvulla.

Ja vastuu jakautui sen mukaan, miten tavallista huolimattomuus oli. Kun oikeus
totesi, että kaskitulien kanssa ollaan kauttaaltaan huolimattomia, se puolitti kor-
vauksen. Se on kohtuusharkintaa, ja se on kirjattu ääneen.

Mihin lakiin vedottiin — ja mihin ei

Tämä on juttuni yllättävin yksittäinen havainto, ja se koskee sitä, mitä aineistossa **ei**
ole.

Kaskenpoltoa rajoitettiin vuosien 1647 ja 1664 metsäasetuksilla. Niin sanotaan jo-
kaisessa yleisesityksessä, ja se pitää varmasti paikkansa lainsäädännön tasolla.

Käräjillä ne eivät näy.

Kun kaskiratkaisuissa viitataan lakiin, viittaus on rakennuskaareen tai oikeudenkäy-
miskaareen. Nimikkeet ovat *åverkan* ja *wälde* — haaskaus ja väkivaltainen haltuun-
otto. Tuomion ydin on työn ja maan palauttaminen oikealle haltijalle tai korvaus
vastapuolelle.

1600-luvulla kruunun metsänsuojelu ei esiinny *kaskeamista* koskevissa ratkaisuisa
lainkaan. Kaski ei ollut silloin käräjillä metsänsuojeluasia. Se oli **naapurisuusasia**.

Yksi poikkeus on niin merkittävä, että se sai edellä oman lukunsa: kun tuli pääsi
irti, sovellettiin kuninkaallisen metsäasetuksen 24. kohtaa. Asetus siis oli käytössä
— muttei kaskeamisen vaan tulen sääntelynä.

Mutta se muuttui, ja muutoksen ajankohta on mitattavissa. Siihen palataan luvussa,
joka koskee isojakoa — ja se on tämän jutun toinen yllätys.

Se on tärkeä ero, koska se muuttaa sen, kenen ongelma kaskeaminen oli. Valtion

näkökulmasta se oli metsien tuhlausta. Kylän näkökulmasta se oli kysymys siitä, kuka sai tehdä työn ja kuka sai sadon. Ja käräjät ratkaisi kylän kysymystä, ei valtion.

Käyrä

Tähän asti juttu on ollut yksittäisiä tapauksia. Nyt siirrytään siihen, mitä aineisto sanoo kokonaisuutena — ja siinä on iso yllätys.

Kun laskee, kuinka suuri osuus maaseudun käräjäsivuista sisältää kaskisanastoa, käyrä on tämä:

Vuosikymmen	Per 10 000	Vuosikymmen	Per 10 000
1620	242	1740	247
1630	216	1750	261
1640	304	1760	180
1650	285	1770	117
1660	582	1780	77
1670	410	1790	48
1680	306	1800	35
1690	262	1810	8
1700	201	1820	6
1710	111	1830	8
1720	265	1840	1,5
1730	274	1850	1,8

Huippu on 1660-luvulla. Taso pysyy kahden ja kolmensadan välillä — isonvihan notkahdusta lukuun ottamatta — aina 1750-luvulle asti. Ja sitten se romahtaa. 1760-luvulla 180, 1770-luvulla 117, 1780-luvulla 77, 1800-luvulla 35 ja 1810-luvulla enää kahdeksan.

Kaski katoaa käräjiltä 1810-luvulla. Kirjallisuuden mukaan se piti itäisessä Suomessa pintansa 1870-luvulle asti.

Ero on kuusikymmentä vuotta, eikä sitä voi selittää mittausvirheellä. Lasku alkaa 1760-luvulla, on jo pitkällä 1780-luvulla ja käytännössä ohi ennen vuotta 1820.

Se tarkoittaa, että **vuoden 1851 metsäasetus ja vuoden 1886 metsälaki eivät voineet aiheuttaa tätä laskua**. Ne tulivat kolmekymmentä ja seitsemänkymmentä vuotta liian myöhään. Eikä sitä voi selittää myöskään 1860-luvun puutavaran arvonnousulla, jota yleensä pidetään kaskeamisen lopettajana.

Jokin muu tapahtui, ja se tapahtui 1760-luvulla.

Isojako

Sana, jota käräjäpöytäkirjassa etsitään, on *storskiye*.

Sen käyrä maaseudun käräjillä on tämä: 1750-luvulla 159 sivua, 1760-luvulla 3 058, 1770-luvulla 3 478, 1780-luvulla 6 339, 1790-luvulla **11 070** ja 1800-luvulla 11 331.

Isojako nousee täsmälleen siinä, missä kaski laskee.

Ja mekanismi on ilmeinen, kun palaa alkuun. Kaskiriidan edellytys oli jakamaton metsä. Riita syntyi siitä, että kaksi miestä saattoi merkitä saman metsän, koska metsä ei ollut kummankaan. Kun isojaossa metsä mitattiin ja jaettiin talokohtaisesti, se lakkasi olemasta mahdollista.

Metsällä oli nyt omistaja. Kukaan ei enää vallannut kaskea merkitsemällä, koska merkitsemällä ei voinut saada mitään. Ja kun valtaamista ei ollut, riitaa ei ollut.

Kaski ei kadonnut käräjiltä siksi, että se olisi loppunut metsässä. Se katosi, koska siitä ei enää voinut riidellä.

Tämä on juttuni päätulos, ja se on syytä sanoa varovasti: aineisto osoittaa ajallisen yhteyden ja tarjoaa mekanismin, mutta se ei todista syy-yhteyttä.

Mitä jako teki kaskelle: Jääski 1662–1664

Tähän asti isojako on ollut käyrä. Mutta aineistossa on myös se, mitä yksittäisessä kylässä tapahtui, ja se on luettavissa lause lauseelta.

Karhulan kylän ulkoma Jääskessä mitattiin ja jaettiin kesällä 1662. Maanmittari teki sen yhdessä muutaman lautamiehen kanssa. Jokainen sai osansa veroluvun mukaan.

Seuraavana vuonna alkoivat jutut.

Viipurin porvari Antonius Borkhardt valitti oikeudelle, ettei Hindrich Karhu ollut ottanut jakoa huomioon lainkaan. Karhu oli tehnyt kaksi kaskea kotipellolle ja kolme ulkomaan sarkoihin — niille tiluksille, jotka jaossa olivat langenneet toiselle. Ja hän oli kylvänyt niihin ruista.

Häntä oli jo edellisillä syyskäräjillä kielletty neljänkymmenen markan sakon uhalla sekaantumasta Borkhardtille tullesiin tiluksiin.

Oikeuden ratkaisu on tarkka ja se kertoo kaiken. Kotipellon kaskista Karhu maksaa maanomistajalle **puolet**, metsäkaskista **joka kolmannen lyhteen**. Ja koska hän oli toistamiseen ja vastoin laillista kieltoa kylvänyt toisen sarkoja, hän saa neljänkymmenen markan sakon *wälde*-nimikkeellä, ja sato menee omistajalle.

Kaski ei muuttunut kielletyksi. Se muuttui toisen maalla tehdyksi työksi — ja se oli jo ennestään rikos.

Tässä on isojaon vaikutus kokonaisuudessaan, yhdessä kylässä, kahdessa vuodessa. Ennen jakoa kaksi miestä saattoi merkitä saman metsän ja oikeus jakoi sen puoliksi. Jaon jälkeen metsällä oli omistaja, ja kaskeaminen muuttui haaskaukseksi.

Ja huomaa, mitä sadolle tehtiin. Sitä ei tuhottu eikä takavarikoitu kruunulle. Se jaet-

tiin: puolet tai kolmasosa maanomistajalle. Työ oli yhä jonkin arvoista, vaikka maa ei ollut tekijän.

Oikeus pysäytti kasken maanmittarin tuloon asti

Toinen kuvio, ja se on yleisempi kuin yksittäiset sakot.

Porvoon ja Hollolan käräjillä 1725 riideltiin kiistanalaisesta maasta. Kaski oli jo kaadettu ja poltettu sinä vuonna, ja kylvö oli edessä. Oikeus kielsi **molempia osapuolia** neljäkymmenen hopeamarkan sakon uhalla tekemästä riitamaalla mitään — eikä varsinkaan kylvämästä poltettua kaskimaata — *kunnes pyydetty maanmittarin jako on toimitettu* ja asia sen jälkeen ratkaistu.

Tässä oikeus ei ratkaise riitaa. Se jäädyttää maan ja odottaa mittaajaa. Poltettu kaski jää kylvämättä, koska maanmittari ei ole vielä käynyt.

Kaskisivuja, joilla esiintyy kiello tai uhkasakko, on aineistossa **14 406**. Niistä 959:llä kiello on nimenomaan sidottu maanmittariin tai jakoon.

Ja niiden aikajakauma on tämä: 1620-luvulta 1700-luvun alkuun muutamia satoja vuosikymmentä kohti, sitten 1720-luvulla 2 013, **1740-luvulla 4 046**, 1760-luvulla 3 751 — ja sen jälkeen alas: 1780-luvulla 2 051, 1800-luvulla 772, 1820-luvulla 81.

Kieltojen huippu osuu siis juuri siihen vuosikymmeneen, jolloin kaskiriitojen oma käyrä kääntyy laskuun. Ensin kielletään, sitten ei ole enää mitä kieltää.

Ja tässä kruunun metsä tulee mukaan

Artikkelin aiemmassa luvussa todettiin, etteivät vuosien 1647 ja 1664 metsäasetukset näy käräjäratkaisuissa. Se pitää paikkansa 1600-luvun osalta.

1730-luvulla tilanne on toinen, ja muutos näkyy Lounais-Suomessa ensimmäisenä.

Piikkiön ja Halikon käräjillä 1734 kiellettiin kaikki kaskeaminen metsässä neljäkymmenen hopeataalarin sakon uhalla — ja samalla puutavaran myynti Tukholmaan. Peruste on kirjattu auki:

jotta kruununtilojen metsä ei tulisi hävitetyksi

Ruotsiksi: *på det Crono hemmanens skog ej må uthödd ... blifwa*. Samassa päätöksessä todetaan, että niille jotka eivät itse omista metsää, myyntiä ei voida kokonaan kieltää, kunhan se tapahtuu kohtuullisesti ja kylänosien suhteessa.

Kaksi vuotta myöhemmin, 1736, sama tuomiokunta kielsi kaskeamisen ja muun hakkuun kiistanalaisella metsällä kymmenen hopeataalarin sakon uhalla, ja peruste on nyt pykälänä: **rakennuskaaren 10. luvun 5. pykälä**.

Kruunun metsänsuojelun perustelua esiintyy kaskisivuilla 299 kertaa. Se ei siis ole hallitseva peruste — naapurin oikeus on edelleen yleisin — mutta se on olemassa, ja se ilmestyy 1730-luvulla, sata vuotta metsäasetusten jälkeen ja sata vuotta ennen vuoden 1851 asetusta.

Mitä tästä seuraa

Isojaon vaikutus ei ollut yksi vaan kolme, ja ne tapahtuivat eri aikaan.

Ensimmäinen oli mittaus. Kun kylän ulkomaan mitattiin, kaskimaa sai omistajan. Se tapahtui paikoin jo 1660-luvulla, kauan ennen varsinaista isojakoa, ja vaikutus näkyy välittömästi: Karhulassa jako oli kesällä 1662 ja ensimmäinen juttu käräjillä 1664.

Toinen oli odotus. Kun jakoa oli pyydetty muttei vielä toimitettu, oikeus kielsi kaskeamisen siksi aikaa. Kieltoja on kaskisivuilla neljätoistatuhatta, ja niiden huippu on 1740-luvulla.

Kolmas oli peruste. 1730-luvulta alkaen kieltoa alettiin perustella myös kruunun metsän säilymisellä eikä vain naapurin oikeudella.

Yhdessä nämä kolme selittävät sen, mitä käyrä näyttää: kaski ei kadonnut käräjiltä yhdellä iskulla vaan puristui kolmen liikkeen väliin. Ensin sille tuli omistaja, sitten sille tuli odotusaika, ja lopulta sille tuli valtiollinen peruste.

Eikä yksikään näistä ollut metsälaki.

Se, mitä käyrä ei kerro

Tässä on pysähdyttävä, koska muuten edellisestä luvusta tulisi enemmän kuin se kestää.

Käyrä ei mittaa kaskeamista. Se mittaa **kaskesta riitelemistä**. Ja riitojen katoaminen voi tarkoittaa kolmea eri asiaa: että kaskeaminen loppui, että riidat loppuivat, tai että asia siirtyi toiseen menettelyyn.

Kolmas vaihtoehto on tarkistettavissa, ja tarkistin sen. Jos kaskiriidat siirtyivät isojalon myötä maanmittaustoimituksiin, ne löytyisivät maanjako-oikeuksien tuomiokirjoista. Ne ovat indeksissä omana sarjanaan.

Kaskisanastoa on niissä **23 sivulla**.

Kaskiriidat eivät siis siirtyneet maanjako-oikeuksiin. Ne loppuivat.

Toinen vaihtoehto — että kaskeaminen itse loppui — on se, jota kirjallisuus vastustaa, ja hyvästä syystä: kaskeamista harjoitettiin itäisessä Suomessa vielä 1800-luvun lopulla, ja siitä on valokuvia. Enossa poltettiin kaskea vuonna 1893.

Jäljelle jää toinen. Kaskeaminen jatkui, mutta se lakkasi tuottamasta oikeusjuttuja, koska metsällä oli omistaja.

Ja kolmas varaus on tekninen. Käräjien kieli vaihtui ruotsista suomeksi 1860-luvulta alkaen, joten ruotsinkielinen hakusanasto lakkaa mittaamasta mitään sen jälkeen. Taulukon nollat vuodesta 1870 eteenpäin eivät ole havaintoja.

Ja sitten se, mikä ei sopinut kuvaan

Kaski on suomalaisessa mielikuvassa itäinen asia. Savo sai nimensä kaskista kohoavista savupilvistä, sanotaan. Huuhtakaski vei savolaisasutuksen pohjoiseen ja länteen. Kaskiviljely piti pintansa pisimpään Itä-Suomessa.

Kun kaskisivut lasketaan tuomiokunnittain ja suhteutetaan kunkin tuomiokunnan sivumäärään, järjestys on tämä:

Tuomiokunta	Kaskisivuja 10 000 sivua kohti
Raasepori	163,5
Käkisalmen lääni	128,5
Hollola	127,0
Porvoo ja Hollola	123,8
Ylä-Satakunta	79,4
Piikkiö ja Halikko	74,8
Pien-Savo	65,5
Kymenkartano ja Lappee	59,1
Karjala	54,1
Rautalampi	33,9
Pohjois-Pohjanmaa	26,3
Masku ja Mynämäki	18,4

Raasepori on kärjessä, ja ero on iso: kaksinkertainen Pien-Savoon ja kolminkertainen Karjalaan nähden.

Ensimmäinen selitys, joka tulee mieleen, on hakuvirhe — ja se on osittain oikea. Raaseporissa on kylä nimeltä Swedie, ja siitä tulee osumia. Mutta kun paikannimiosumat erottaa ja käyttää vain yhdyssanoja, jotka eivät voi olla kylännimi, Raasepori pysyy kärjessä.

Selitys on siis muualla, ja se on todennäköisesti tämä: **riitojen määrä ei kerro kaskeamisen määrästä vaan siitä, kuinka niukkaa metsä oli.**

Lounais- ja Etelä-Suomessa metsää oli vähemmän, asutus oli tiheämpää ja maat oli jaettu aikaisemmin. Siellä jokainen kaski osui todennäköisemmin jonkun oikeuteen. Idässä metsää riitti, ja kaski voitiin polttaa ilman että kukaan huomasi.

Jos tämä pitää paikkansa, kyse ei ole siitä, että lännessä olisi kaskettu enemmän. Kyse on siitä, että lännessä siitä riideltiin enemmän — ja se on eri asia, joka näyttää samalta paperissa.

Sigfrid Värdoi, joka ei lopettanut

Tähän asti juttu on koostunut yksittäisistä oikeustapauksista. Yksi mies kaatoi, toinen poltti, oikeus jakoi. Mutta aineistossa on myös ihmisiä, jotka palaavat — ja yksi heistä palaa niin monta kertaa, että hänen kauttaan näkee mitä kaskiriita oli ihmisen elämässä.

Hänen nimensä on Sigfrid Värdoi, ja hän oli kotoisin Joutsenosta.

1660: vanha mies muistaa

Ensimmäinen kerta on todistajankuulustelu. Riita koski Bäyäri Notko -nimistä maata Jänhiän kylän mailla, ja osapuolina olivat Sigfrid Värdoi, Michel Lappi ja Hans Muko.

Todistajaksi tuli Eskil Tuhn, *noin seitsemänkymmenen vuoden ikäinen mies*. Hän kertoi, mitä hänen setänsä Oloff Tuhn oli kerran tehnyt. Kun Jöns Lappalainen — joka oli tuolloin loisena Michel Lapin tilalla — oli kaatanut kaskea tälle maalle rajojen sisäpuolelle, setä oli varoittanut häntä, ettei hän saa siinä kaataa: **se oli Mukon maata**. Ja Lappalainen oli lopettanut.

Siinä on muistin ulottuvuus. Seitsemänkymmenvuotias mies todistaa siitä, mitä hänen setänsä oli sanonut vuosikymmeniä aiemmin — ja se riittää todisteeksi siitä, kenen maata metsä oli.

Näin rajat tiedettiin ennen karttoja. Ne olivat ihmisten päässä, ja ne periytyivät kertomalla.

1665: sovinto, joka rikottiin

Viisi vuotta myöhemmin sama riita on käräjillä uudelleen, ja nyt se ratkaistaan.

Oikeus kysyi yhden kysymyksen: kumpi kaatoi kaskea ensin? Vastaus oli, että Mikko kaatoi ensin, mutta Värdoi esti häntä jatkamasta — ja poltti ja kylvi maan sitten itse.

Kasvanut ruissato arvioitiin lain määräämällä tavalla: Eskil Kanalainen ja Christer Tujulainen arvioivat sen **viideksitoista tynnyriksi ruista**. Siitä Mikko oli vastoin kieltoa vienyt osan pois ja oli siitä jo edellisillä käräjillä rangaistu; loput sai Värdoi, ja Clemet Mylleri mittasi sen määräksi **5¼ tynnyriä**.

Ja sitten tulee se, mikä ratkaisi asian. Oikeus totesi, että Värdoi ja Muko olivat **aiemmin sopineet** Lopakomaasta — ja että Värdoi oli sen jälkeen rikkonut sovinnon.

Tuomio: Lopakomaa ja ne 5¼ tynnyriä ruista, jotka Värdoi oli saanut, tuomitaan Mukolle, ja Värdoi menettää molemmat. Perusteena rakennuskaaren 26. luku ja maa-kaaren 19. luku.

Viisi vuotta riitaa, viidentoista tynnyrin sato — ja lopputulos ratkesi siihen, että mies oli aiemmin luvannut ja perunut.

1665, saman vuoden toinen istunto

Sigfrid Värdoi ei lopettanut. Samana vuonna hän ilmoitti oikeudelle kolmen miehen nimet — Matz Johansson Torkel, Nils Matsson Wessi Wallo ja Per Larsson Staffwa, kaikki Korpes kylästä — joilla hänen mukaansa oli tietoa siitä riidasta, joka hänellä

oli Hans Mukan kanssa.

Oikeus määräsi heidät saapumaan Kopwesin käräjille todistamaan, kun Värdoi heille ilmoittaa, eivätkä he saa esittää estettä.

Mies oli siis hävinnyt asian ja alkoi heti kerätä uusia todistajia.

1667: kaksitoista miestä metsässä

Kaksi vuotta myöhemmin Sigfrid Värdoi on taas käräjillä, ja nyt toisesta maasta.

Hänen todettiin kaataneen kaskea rajojen yli sille autiomaalle, jonka Per Larsson Ressoinen oli ottanut haltuunsa. Katselmusmiehet Nils Essuka ja Anders Sussi olivat käyneet paikalla ja todenneet rajat sekä sen, että Värdoi oli ylittänyt ne.

Värdoi ei tyytynyt. Pöytäkirja luonnehtii häntä — ja se on harvinaista — ja sanoo hänen olleen *sellainen riitainen mies*, joka ei tyytynyt vaan vaati **lain mukaista katselmusta kahdellatoista miehellä**.

Kaksitoista miestä meni metsään ja tuli käräjille kertomaan, mitä olivat löytäneet. He olivat löytäneet kaksi rajamerkkiä. Ja niiden mukaan **kaksi kolmasosaa Värdoin kaskesta kuului Ressoiselle** ja kolmas osa Värdoille itselleen.

Hän oli vaatinut suurempaa oikeutta ja saanut kolmasosan.

Mitä Värdoi opettaa

Neljä asiaa, joita ei näe yksittäisestä jutusta.

Yksi. Kaskiriita ei ollut tapahtuma vaan tila. Sama maa, samat miehet, ja seitsemän vuotta käräjiä. Kaskimaa ei ratkennut kerralla, koska metsällä ei ollut asiakirjaa — vain muisti, sovinto ja rajamerkki, ja kaikki kolme voitiin riitauttaa uudelleen.

Kaksi. Sovinto oli sitova, ja sen rikkominen ratkaisi. Värdoi ei hävinnyt siksi, että olisi ollut väärässä maasta. Hän hävisi siksi, että oli sopinut ja perunut.

Kolme. Oikeusjärjestelmä oli käytettävissä — ja sitä käytettiin. Värdoi kutsui todistajia, vaati kahdentoista miehen katselmusta ja palasi käräjille vuodesta toiseen. Hän ei ollut voimaton talonpoika vaan mies, joka osasi menettelyn.

Neljä. Ja se maksoi. Seitsemässä vuodessa hän menetti Lopakomaan, 5¼ tynnyriä ruista ja kaksi kolmasosaa toisesta kaskestaan — ja sai pöytäkirjaan luonnehdinnan, joka jäi sinne kolmeksisadaksi vuodeksi.

Ja yksi varaus

Värdoita on aineistossa kaksi: Sigfrid ja Matz. Vuoden 1660 pöytäkirjassa esiintyvät molemmat, ja vuosien 1665 ja 1666 merkinnöissä nimi vaihtelee. He ovat todennäköisesti sukua — isä ja poika tai veljekset — mutta sitä tämä aineisto ei kerro.

Yllä oleva on kerrottu Sigfridin kautta siksi, että hän on se, jonka nimi on riita-

asioissa. Ennen kuin tätä käyttää sukututkimuksena, sivut on luettava kuvista.

Kaksi päivää samassa metsässä

Ja sitten kaksi kohtaa Käkisalmen läänin vuoden 1657 käräjiltä, jotka kannattaa lukea peräkkäin.

Ensimmäisessä Anders Sinkkainen sakotettiin kolmeen markkaan siitä, että hän oli kaatanut kumoon kirkkoherran rengin reen — *niin että leipäkakut, jotka siinä olivat, lensivät ympäriinsä*. Hän ei suostunut vapauttamaan itseään valalla, joten sakko jäi voimaan.

Toisessa kaksi perhettä lähti samana päivänä samaan metsään raivaamaan kaskeaan. Kun toiset huomasivat toiset, vainajan poika juoksi vastapuolen isän luo — vanha mies — ja löi häntä seipäällä niskaan niin että tämä kaatui heti maahan. Sen jälkeen se, joka sittemmin tapettiin, juoksi vanhan miehen päälle ja painoi tätä jaloillaan ja polvillaan.

Kaksi kaskea samassa metsässä, ja siitä tuli henkirikos.

Sama aineisto, sama vuosi, sama tuomiokunta. Toisessa lentävät leipäkakut, toisessa kuollut mies. Käräjäpöytäkirja ei erottele niitä mitenkään: molemmat on kirjattu samalla kädellä ja samalla tarkkuudella, toinen toisensa perään.

Kuinka kertomus on muuttunut

Yksi asia kannattaa vielä sanoa, ja se ei koske 1600-lukua vaan meitä.

Kaskesta kirjoitettu kuva on vaihtunut ainakin neljästi. Ensin oli kansallisromanttinen kaski, Järnefeltin *Raatajat rahanalaiset* ja savolainen sisu. Sitten tuli kärsimyshistoria: lapset savussa, nälkä, ryöstöviljely. Sitten asutushistoria: kaski keinona, joka vei suomalaiset Itä-Suomeen. Ja viimeksi luonnonhistoria: kaski metsien tuhoajana ja biodiversiteetin luoja yhta aikaa.

Ja on vielä viides kerros, joka on vanhin. 1800-luvun puolivälissä Viipurin läänin ruotsinkielinen sanomalehdistö — paikallisten kauppiaiden ja teollisuudenharjoittajien ääni — ei mieltänyt kaskiviljelyä juuri muuksi kuin metsävarallisuutta tuhlaavaksi ja hylättäväksi menetelmäksi. Kaskeaminen määriteltiin primitiiviseksi ja nomadiseksi viljelymuodoksi, jonka harjoittaminen ei soveltunut sivistyskansalle.

Se on syytä muistaa siksi, että osa siitä, mitä kaskesta tiedämme, on peräisin keskustelusta, jossa kaskeamisen lopettaminen oli jo päätetty asia.

Käräjäpöytäkirjassa ei ole kumpakaan sävyä. Siellä ei ole sankaruutta eikä tuhlausta. Siellä on mies, joka on merkinnyt metsän, ja toinen mies, joka on merkinnyt saman metsän, ja lautakunta, joka jakaa sen puoliksi.

Mitä tästä jää

Viisi asiaa, joita ei ollut ennen.

Yksi. Kasken valtaaminen merkitsemällä on nyt todennettu alkuperäisestä oikeuslähteestä, vuosilta 1625 ja 1643, ja sanamuoto on tallessa.

Kaksi. Merkitseminen ei luonut yksinoikeutta. Kaksi yhtä vahvaa merkintää johti jakoon, ei voittoon.

Kolme. Vuosien 1647 ja 1664 metsäasetukset eivät näy käräjäratkaisuihin. Kaski oli oikeudessa naapurisuusasia, ei metsänsuojeluasia.

Neljä. Kaskiriidat katosivat käräjiltä 1760–1810, ja isojako nousee täsmälleen samassa kohdassa. Metsälait tulivat vuosikymmeniä myöhässä selittääkseen sitä.

Viisi. Riitatiheys oli suurin lännessä, ei idässä. Se ei kerro kaskeamisesta vaan metsän niukkuudesta.

Ja yksi asia, joka ei ole tulos vaan havainto menetelmästä.

Kun aineistoksi ottaa tuomiokirjan, saa vastauksen kysymykseen, jota ei osannut kysyä. Kaskesta halusi tietää, miten sitä tehtiin ja milloin se loppui. Aineisto kertoi sen sijaan, kenelle metsä kuului — ja että se oli kaikkien, kunnes joku merkitsi sen.

Mistä tieto on peräisin

Jutun oikeustapaukset ovat Suomen käräjäkuntien renovoiduista tuomiokirjoista 1600- ja 1700-luvuilta. Ne ovat käräjäpöytäkirjojen puhtaaksikirjoitettuja kappaleita, jotka lähetettiin aikanaan hovioikeuteen ja jotka ovat siksi säilyneet. Kansallisarkisto on digitoinut ja tekstintunnistanut niitä yli kahdeksan miljoonaa sivua, ja tähän juttuun aineisto on haettu arkiston avoimen tutkimusrajapinnan kautta.

Kaskeamista koskevaa sanastoa löytyi 24 534 sivulta. Jutun tapaukset ovat Käkisalmen läänin, Jääskén, Rannan ja Äyräpään, Lappeen, Pien-Savon, Karjalan, Porvoon ja Hollolan, Pohjanmaan sekä Kajaanin vapaaherrakunnan tuomiokirjoista.

Kaskeamisen yleiskuvaus ja lainsäädännön vaiheet nojaavat tutkimuskirjallisuuteen ja sen yleistajuisiin esityksiin, erityisesti teoksiin Soininen 1974, Tasanen 2004 ja Luttinen 2014 sekä Metsähallituksen, Elävän perinnön wikiluettelon ja Agricola-historiaverkon julkaisemiin esityksiin. Nämä on tässä käytetty vertailukohtana, ja niiden väitteet on kirjattu ennen aineiston lukemista, jotta vertailu olisi rehellinen.

Tekstintunnistus on koneellista eikä virheetöntä. Erityisesti nimet ja rahasummat vaativat tarkistuksen alkuperäisestä sivukuvasta, ja jokaisesta jutussa mainitusta tapauksesta on tallessa suora linkki digitoituun asiakirjaan.

Juri Jukola